

1. Desacreditar mediante aseveraciones falsas a **LA EMPRESA**, sus representantes, socios, dependientes, otros aliados, asociados y sus productos, derivados de su actividad comercial;
2. Inducir al público a duda o confusión sobre la naturaleza de los servicios y productos que **LA EMPRESA** brinda al público en general;
3. Comercializar o promover servicios o productos de otras empresas que tengan un objeto similar al de **LA EMPRESA** aprovechándose de cualquier tipo de ventaja o beneficio por la relación existente entre las partes;

Lo anterior derivado del conocimiento de **LA PERSONA TRABAJADORA** sobre los productos y servicios que promueve **LA EMPRESA** al público en general, por lo que **LA PERSONA TRABAJADORA** no podrá celebrar con ninguna persona física o moral, nacional o extranjera, pública o privada, presente o futura, cualquier clase de acuerdo, convenio, instrumento, negociación o asumir obligaciones que estén en conflicto con el presente compromiso o que derive o implique el incumplimiento del mismo por sí mismo, ni por ningún tercero.

11. NOTIFICACIONES

LAS PARTES establecen que cualquier notificación que se deba realizar en virtud del presente **CONVENIO**, deberá ser en forma escrita y podrá hacerse a través de mensajería privada, correo certificado, correo electrónico (e-mail), siempre que: (i) sean dirigidas al domicilio, número de fax o dirección de correo electrónico de la parte correspondiente y (ii) conste fehacientemente la entrega de la notificación. En el caso de notificaciones que se refieran a situaciones relacionadas con las cláusulas esenciales de este **CONVENIO**, éstas podrán realizarse en los términos antes señalados, siempre que posteriormente se remita a la parte correspondiente el documento original, siendo los señalados en las declaraciones del presente convenio.

12. DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Cualquier controversia derivada o relacionada con el presente **CONVENIO**, deberá ser resuelta en forma definitiva por los tribunales establecidos en la ciudad de Guadalajara y se aplicarán el Código Civil del Estado de Jalisco y las leyes aplicables para solucionarlos; renunciando **LAS PARTES** a cualquiera que les correspondiera por razón de domicilio o cualquier otra causa.

13. NATURALEZA DEL CONVENIO

El presente **CONVENIO** es de naturaleza civil y se encuentra regulado especialmente por los artículos 163 a 169 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en la República Mexicana, así como por el Código Civil para el estado de Jalisco y Código Civil Federal. Derivado de lo anterior y en virtud de la actual relación laboral entre **LAS PARTES**, el presente instrumento se encuentra también regulado por los artículos 134, fracción XIII, y 47, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo, por lo que **LA PERSONA TRABAJADORA** asumirá la responsabilidad del incumplimiento al presente **CONVENIO**.

14. MODIFICACIONES AL CONVENIO

El **CONVENIO** sólo podrá ser modificado mediante documento jurídico celebrado por escrito y firmado por ambas partes.